

통 보

제 목 KS인증 가스용품 검사생략 업무처리 미흡

관 련 부 서 충북북부지사

내 용

1. 업무 개요

충북북부지사는 충청북도 ○○시, ○○군 등 총 4개 시·군을 담당구역으로 하여 관내의 가스용품검사 업무를 수행하고 있다.

충북북부지사 관내에는 총 4개소의 가스용품 제조사가 있는데, 그 중 “A”는 「액화석유가스의 안전관리 및 사업법(이하 “액법”이라 한다)」 별표7 등에 따른 가스온수보일러, 가스온수기를 제조하고 있다.

다만, “A”는 당사가 제조하는 가스보일러 등에 대하여 「산업표준화법」에 따른 KS인증을 취득하였고 관련 법령에 따라 생산단계검사를 생략하고 있었는데 충북북부지사에서는 이와 관련하여 별다른 업무를 수행하고 있지는 않았다.

2. 관련규정 및 판단기준

액법 시행령 제18조제1항제1호에서는 「산업표준화법」 제15조에 따른 인증(이하 “KS인증”이라 한다)을 받은 가스용품 중 인증심사를 받은 해당 형식에 한하여 액법에서 정한 검사(설계단계검사 및 생산단계검사) 전부를 생략할 수 있도록 규정하고 있다.

이때, 가스용품 제조사는 액법 시행규칙 제58조에 따라 해당 제품이 KS인증

심사를 받은 형식임을 우리 공사에 알림으로써 액법에 따른 가스용품 검사 전부를 생략할 수 있는데, 이는 액법 시행규칙 별지 제42호서식의 「검사용품 검사 생략 신청서」를 제출함으로써 이루어지고 있다.

또한, 액법 시행규칙 제59조제2항에서는 KS인증을 받은 가스용품 중 인증심사를 받은 해당 형식 이외의 제품에 대해서는 생산단계검사를 생략할 수 있도록 규정하고 있는데, 「산업표준화법」 제12조에 따른 형식승인검사 성적서를 제출하는 경우 마찬가지로 설계단계검사도 생략할 수 있도록 하고 있다.

사규 「가스용품 등 검사업무지침」 제43조제2항에서는 위 액법에 따른 검사 생략 확인에 대한 업무 절차를 규정하고 있는데, 액법 시행규칙 제58조제1항에 의한 가스용품 검사 전부 생략 및 같은법 시행규칙 제59조제1항에 의한 설계단계 검사 생략을 하고자 하는 자는 검사생략신청서(액법 시행규칙 별지 제42호서식), KS인증서 사본, KS인증 제품심사 시험성적서 또는 KS형식승인검사 성적서를 제출하여야 하고, 업무 담당자는 해당 내용을 검토하여 검사 생략대상인 경우 전산 시스템(가스피아)에 합격으로 등록하고 지침 별지 제19호 서식의 검사생략확인서를 전산으로 발급하도록 하고 있다.

이와 관련하여, 가스용품 검사업무의 주무부서인 ○○○○처는 2023. 10. 20. 지역본부(지사) 가스용품 담당자로 하여금 가스용품 제조자에게 검사생략된 KS 인증 제품에 대하여 검사권자에게 해당 내용을 알려야 함을 안내하도록 하고 생산 단계검사 관할 지역에서 검사생략확인서를 발급하도록 안내¹⁾하였다.

따라서, 충북북부지사는 대성쎬텍에너지스(주)가 KS인증심사를 받은 보일러 등을 제조하여 액법에 의한 검사 전부를 생략하고자 하는 경우와 KS인증심사

1) ○○○○처-5705호(2023.10.20.,KS인증 가스용품 검사생략확인에 대한 업무처리 알림)

이외 KS인증을 받은 보일러 등을 제조하여 설계단계검사를 생략하고자 하는 경우, 모두 관련 절차에 따라 해당 서류를 제출받아 검사생략확인서를 발급하는 등의 조치를 했었어야 했다.

가스용품 등 검사업무지침(2206-4)

제43조 (검사생략확인서의 처리절차)

- ② 액법 시행규칙 제58조제1항에 의거 가스용품 검사 전부가 생략되는 경우 및 동법 시행규칙 제59조제1항에 의거 「산업표준화법」 제12조(한국산업표준)에 의한 한국산업표준에 따라 형식승인검사를 받은 연소기로서 형식승인검사 성적서로 설계단계검사를 생략받고자 하는 자는 다음 각호의 서류를 제출하여야 한다.
1. 검사생략신청서(고법 시행규칙 별지 제28호 서식 또는 액법 시행규칙 별지 제42호 서식) 1부.
 2. KS인증서 사본 / 3. KS인증 제품심사 시험성적서 또는 한국산업표준에 따른 형식승인검사 성적서 <이하생략>

3. 감사결과 확인된 문제점

그런데 충북북부지사는 ○○○○처가 공문으로 KS인증 가스용품 검사생략 확인에 대한 업무처리 방법을 안내한 이후에도 “A”에 해당 내용을 안내한 적이 없었으며, 그간 “A”에 대하여 검사생략확인서를 발급하거나 전산시스템(가스피아)에 검사생략 등록 등의 조치를 한 적이 없었다.

그 결과, 충북북부지사는 “A”가 현재까지도 지속적으로 KS인증을 받은 보일러 등을 제조하고 있었음에도 이에 대하여 액법에서 정한 절차를 준수하지 않은 채 설계단계검사 및 생산단계검사를 생략하고 있는 상황을 초래하였다.

[표 1] “A” 보일러 생산 수량

구분	2020년	2021년	2022년	2023년
도시가스용	197,468	229,011	263,909	202,207
LPG용	10,134	13,413	14,711	8,854
합 계	207,602	242,424	278,620	211,061

※ 자료출처 : ○○○○처 제출 자료 재구성

관련부서 의견 이견없음

조치할 사항 충북북부지사장은

제조사에게 가스용품 검사생략에 대한 업무처리 절차를 안내하여 공사 규정에
맞는 검사생략확인서를 발급받을 수 있도록 관리·감독을 강화하여 주시기
바랍니다. (통보)